

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                                  |                                |       |
|----------------------------------|--------------------------------|-------|
| คำพิพากษาศาลฎีกาที่<br>5791/2530 | พนักงานอัยการ จังหวัดเชียงใหม่ | โจทก์ |
|                                  | โจทก์ร่วม                      | โจทก์ |
|                                  | นายชุมพร เมฆรา                 | โจทก์ |
|                                  | นายศรีไล หรือ ต้อย เขียวปัญญา  | จำเลย |

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 30

ช. ผู้ร้องเป็นน้องร่วมบิดามารดาเดียวกับผู้ตายไม่ใช่ผู้เสียหายตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2(4) จึงไม่มีสิทธิขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ.

---

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 340, 340 ตริ, 83, 91 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2514 ข้อ 14, 15 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม อาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง แผ่นดิน ฉบับที่ 44 ข้อ 3, 6, 7, ธิบของกลาง คืบหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนแก่ ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณาศาลชั้นต้นอนุญาตให้นายชุมพล เมฆรา ผู้เสียหายเข้าเป็น  
โจทก์ร่วม

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  
289, 340, 340 ตี, 83 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด  
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ คำสั่ง  
ของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 44 ข้อ 3, 6, 7 การกระทำของจำเลยฐาน  
ฆ่าผู้อื่นและปล้นทรัพย์เป็นกรรมเดียวให้ลงโทษฐานปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่  
ความตายโดยใช้อาวุธปืนและยานพาหนะ ซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมาย  
อาญา มาตรา 90 ให้ประหารชีวิตลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ฐานมีอาวุธปืน  
ไว้ในความครอบครองจำคุก 1 ปี ฐานพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านและทางสาธารณะ  
จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 1 ปี 6 เดือน จำเลยรับสารภาพชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์  
แก่การพิจารณา เป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษ  
ให้หนึ่งในสาม รวมทุกกระทงแล้วให้จำคุกตลอดชีวิตของกลางริบ คืนหรือใช้ราคา  
ทรัพย์ 105,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่สมควรหยิบยกขึ้นวินิจฉัยในเบื้องต้นมีว่า นาย  
ชุมพล เมฆรา ผู้ร้องมีสิทธิร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการตามประมวล  
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 30 หรือไม่ เห็นว่า ตามบทบัญญัติดังกล่าวผู้  
ที่จะร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการได้ก็คือผู้เสียหาย แต่ตามคำร้องขอ

เข้าร่วมเป็นโจทก์และเอกสารท้ายคำร้องเห็นได้ว่าผู้ร้องเป็นเพียงน้องร่วมบิดามารดาเดียวกับนางบัวใส พันธูสา ผู้ตาย ผู้ร้องจึงมิใช่ผู้เสียหายตามความหมายในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) ไม่มีสิทธิขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ การที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นโจทก์ร่วมจึงไม่ถูกต้อง ให้เพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้นและยกคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมของผู้ร้อง"

พิพากษายืน.

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ